

1500329-96.2021.8.26.0552

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... de R\$ 50,00, ao dia, foi processado por tráfico de drogas, quando adolescente praticou atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, foi internado 03 vezes na Fundação Casa. Disse que estava na casa de seu pai, pediu R\$ 10,00, é viciado em cocaína, foi à Rua Abílio Zanca e comprou uma porção de cocaína. O traficante fugiu, foi abordado pelos policiais que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500329-96.2021.8.26.0552 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500329-96.2021.8.26.0552

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2269148/2021 - DEL.POL.LEME, 20611326 - DEL.POL.LEME, 5409/21/807 - DEL.POL.LEME, 2269148 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS FIALHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS FIALHO foi denunciado (i) porque, no dia 02 de outubro de 2021, por volta das 11:10 horas, na Rua Abílio Zanca, Jardim Saulo, e na Rua Gisele de Fátima Martine Lira, nesta cidade e comarca, traria consigo e guardaria, para fins de tráfico, 13 porções de maconha, pesando 17 gramas; e 74 porções de cocaína, pesando 82 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e (ii) nas mesmas condições de tempo e local, teria se oposto à execução de ato legal, mediante violência exercida contra funcionários competentes para executá-lo.

O réu foi notificado (fls. 149) e apresentou defesa prévia (fls. 156).

A denúncia foi recebida (fls. 157/158) e o réu foi citado (fls. 184).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a

condenação do réu nos termos da denúncia, o reconhecimento da reincidência e a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena de tráfico de drogas e semiaberto em relação ao crime de resistência. A Defesa requereu a absolvição do réu em virtude de insuficiência probatória, o reconhecimento da menoridade e a revogação da prisão preventiva.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas e resistência está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls.14/16 e 33/35), auto de exibição e apreensão (fls. 17/20), auto de constatação provisório (fls. 21/22), auto de exame de corpo de delito do PM Gleisy Machado (fls. 27), comprovante de depósito judicial (fls. 109), laudo químico-toxicológico (fls. 137/139) e pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é certa.

A testemunha Gleisy Wanderley Machado, policial militar, discorreu que, dias antes tinha recebido a informação de que o réu praticava tráfico de drogas na Rua Abílio Zanca e aliciava adolescente. Em apuração, avistou o réu, ele estava acompanhado de outro indivíduo que se evadiu. O réu dispensou uma porção de droga, em busca pessoal, verificou que o réu tinha mais porções dentro da roupa íntima. O réu resistiu à prisão e entrou em luta corporal, ele tentou se desvencilhar na equipe e se debateu, caíram ao chão. O réu tentou lhe agredir com um soco, não se lesionou. Após ser detido, o réu indicou outros dois locais nos quais foram encontradas mais porções de droga. O réu é conhecido dos meios policiais.

No mesmo sentido o testemunho do policial militar Gabriel Marcos de Godoy. Disse que, dias antes tinha recebido a informação de que o réu, conhecido dos meios policiais, praticava tráfico de drogas na Rua Abílio Zanca. Avistou o réu, acompanhado de outra pessoa que fugiu. O réu abriu um pino de cocaína e dispensou ao solo. Na busca pessoal, dentro da cueca, foram encontradas drogas e dinheiro, o réu tentou se evadir e entrou em luta corporal com a equipe, foi necessário o uso de força moderada e algemas. Indagado, o réu confesso o tráfico de drogas e indicou dois locais nos quais foram encontradas drogas e dinheiro (embaixo de um sofá e em um terreno baldio). O réu disse que negaria o crime perante a Autoridade Policial. Todas as porções de droga estavam embaladas de igual modo e sem contribuição do réu não teriam localizados as demais porções de droga. O réu tentou agredir o PM Machado que se lesionou no braço e cotovelo.

O réu disse que tem 19 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até 09ª série, é ajudante de pedreiro, auferia rendimentos de R\$ 50,00, ao dia, foi processado por tráfico de drogas, quando adolescente praticou atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, foi internado 03 vezes na Fundação Casa. Disse que estava na casa de seu pai, pediu R\$ 10,00, é viciado em cocaína, foi à Rua Abílio Zanca e comprou uma porção de cocaína. O traficante fugiu, foi abordado pelos policiais que disseram que sabiam os locais nos quais as drogas estavam e seria preso por tráfico de drogas. Não conhecia os policiais, não tentou agredir os policiais.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas e resistência. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas; asseveraram que receberam informação anônima dando conta da prática do tráfico de drogas, em patrulhamento, passaram pelo local apontado, avistaram o réu que, ao ver a guarnição, dispensou uma porção de cocaína, realizada busca pessoal, foram encontradas mais porções de drogas no interior da roupa íntima do acusado. O acusado resistiu à prisão e empregou violência, conforme narrado pelos policiais e corroborado pelo auto de exame de corpo de delito do PM Gleisy Machado, que indicou a ocorrência de escoriações e lesão no dorso da mão esquerda. O réu indicou locais nos quais foram encontradas mais porções de droga. Registro que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu e faltassem com a verdade em Juízo.

A versão do réu não convence e não encontra amparo no conjunto probatório, ademais as circunstâncias do crime - quantidade e fracionamento da droga e dinheiro de

proveniência não demonstrada -, indicam que o entorpecente era de sua propriedade e destinado ao tráfico.

A Defesa não produziu nenhuma prova de modo que não se desincumbiu do ônus probatório insculpido no artigo 156 do CPP.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, mantenho a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente, de modo que agravo a reprimenda em 1/6 e fixo a pena intermediária em 05 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 580 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição a serem apreciadas, torno a pena definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 580 dias-multa.

Artigo 329 do Código Penal:

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, mantenho a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, observo que o réu é reincidente, assim agravo a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em 02 meses e 10 dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 02 meses e 10 dias de detenção.

Os crimes foram praticados em concurso material, uma vez que praticados por mais de uma ação, de modo que as penas, por serem diversas (detenção e reclusão), serão aplicadas concomitantemente.

Observada a reincidência específica do réu, nos termos do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime fechado para cumprimento da pena do crime de tráfico de drogas e inicialmente aberto para o crime de resistência.

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS FIALHO como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06 e artigo 329, caput, a pena privativa de liberdade (i) de 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 580 dias-multa (no valor unitário mínimo) e (ii) 02 meses e 10 dias de detenção, a ser resgatada no regime aberto.

MANTENHO a prisão preventiva, uma vez que remanescem os motivos que ensejaram sua decretação, os quais foram recrudescidos em razão da sanção imposta.

Já determinada a incineração da substância apreendida (fls. 105) decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos (fls. 17/20 e 109), na forma prevista nos artigos 61 e seguintes da lei 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

P.I.C.

Leme, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA